

DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

CONTRACT TITLE

قرارداد جامع خدمات مهندسی مشاور، مدیریت نظارت و کنترل عملیات ساختمانی

Dadyar document ID

DADYAR-IR-9FE3CAF51DBA

Original format

PDF

Original relative path

قرارداد جامع خدمات مهندسی مشاور، مدیریت نظارت و کنترل عملیات ساختمانی.pdf

DADYAR-IR-9FE3CAF51DBA

پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

قرارداد جامع خدمات مهندسی مشاور، مدیریت نظارت و کنترل عملیات ساختمانی

مقدمه

این قرارداد با رعایت اصل حاکمیت اراده و در چهارچوب ماده ۱۰ و مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۵ و سایر مقررات مرتبط قانون مدنی، قوانین و مقررات لازم الاجرای کار و تأمین اجتماعی، مقررات مالیاتی، ضوابط ایمنی و حفاظت فنی، الزامات محیط زیستی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع قرارداد، بین طرفین منعقد می گردد.

طرفین با امضای قرارداد اعلام و اقرار می نمایند که پیش از انعقاد آن، موضوع، حدود عملیات، اسناد و مدارک، شرایط اصلی اجرای کار و آثار حقوقی تعهدات خویش را در حدود اطلاعات ارائه شده بررسی کرده و با اراده و اختیار قانونی نسبت به انعقاد آن اقدام نموده اند.

هدف این قرارداد تعیین چهارچوب حقوقی، فنی و مالی اجرای عملیات لوله کشی صنعتی و مشخص ساختن حقوق، تعهدات، مسئولیت ها، روش پرداخت، کنترل کیفیت، مدیریت تغییرات، تأخیرات، تضمین ها و نحوه تحویل عملیات است.

ماده ۱ - طرفین قرارداد

۱-۱. کارفرما

شرکت / مؤسسه / شخص حقوقی به شماره ثبت، شناسه ملی، کد اقتصادی، به نشانی، کد پستی، تلفن، پست الکترونیکی، به نمایندگی آقای/خانم فرزند دارای کد ملی به سمت که براساس دارای اختیار لازم برای امضای این قرارداد است و از این پس "کارفرما" نامیده می شود.

۲-۱. پیمانکار

شرکت / مؤسسه / شخص به شماره ثبت / کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی، به نشانی:، کدپستی، تلفن، پست الکترونیکی، به نمایندگی آقای / خانم به سمت که از این پس "پیمانکار" نامیده می شود. کارفرما و پیمانکار منفرداً «طرف» و مجتمعاً «طرفین» نامیده می شوند.

۳-۱. اسناد مثبت شخصیت حقوقی، آخرین آگهی تغییرات، مدارک صاحبان امضای مجاز و حسب مورد وکالت نامه یا سایر اسناد مثبت سمت و اختیار نمایندگان طرفین، جزء مدارک قرارداد محسوب می شود.

۴-۱. هر یک از طرفین موظف است هر گونه تغییر مؤثر در نمایندگان، صاحبان امضای مجاز، وضعیت ثبتی یا اطلاعات ارتباطی خود را حداکثر ظرف پنج روز کاری به طرف مقابل اعلام نماید.

ماده ۲ - تعاریف

اصطلاحات زیر در این قرارداد در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۲-۱. **پروژه:** عملیات احداث، تکمیل، توسعه، بازسازی یا بهسازی ساختمان / مجموعه واقع در

۲-۲. **پیمانکار:** شخص حقیقی یا حقوقی که اجرای تمام یا بخشی از عملیات پروژه به وی واگذار شده است.

۲-۳. **عملیات اجرایی:** کلیه فعالیت های ساختمانی، معماری، سازه ای، تأسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی، زیرساختی و سایر فعالیت های مشمول قرارداد پیمانکاری پروژه.

۲-۴. **اسناد پروژه:** قراردادهای اجرایی، نقشه ها، مشخصات فنی، جداول مقادیر، برنامه زمان بندی، صورت جلسات، دستورکارها، الحاقیه ها و سایر مدارک مرتبط.

۵-۲. نظارت قراردادی: خدمات کنترل و پایش اجرای قرارداد که مهندس مشاور به موجب این قرارداد انجام می‌دهد.

۶-۲. نظارت قانونی: نظارتی که براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا باید توسط شخص دارای پروانه و سمت قانونی مربوط انجام شود.

۷-۲. صورت وضعیت: گزارش مالی و مقداری عملیات اجرا شده یا مصالح و تجهیزات قابل پرداخت که پیمانکار برای رسیدگی ارائه می‌کند.

۸-۲. دستور کار: دستور مکتوب مجاز درباره نحوه اجرا، رفع نقص، انجام عملیات یا تغییرات در حدود اختیارات صادرکننده.

۹-۲. تغییر کار: هر تغییر در مقدار، مشخصات، نقشه، روش اجرا، ترتیب عملیات یا محدوده پیمان.

۱۰-۲. عدم انطباق: هرگونه مغایرت عملیات، مصالح، تجهیزات یا مدارک با اسناد قرارداد، مقررات قانونی یا معیارهای فنی قابل اعمال.

۱۱-۲. تحویل موقت: پذیرش اولیه عملیات پس از تکمیل اساسی و احراز شرایط مقرر.

۱۲-۲. تحویل قطعی: پذیرش نهایی پس از انقضای دوره تضمین و انجام تعهدات باقی مانده پیمانکار.

ماده ۳ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات مهندسی مشاور برای مدیریت نظارت، کنترل فنی و قراردادی، پایش کیفیت و پیشرفت، رسیدگی به اسناد مالی و اجرایی و مشارکت در تحویل عملیات پروژه

.....

خدمات مشاور حسب شرح تفصیلی کار شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) بررسی برنامه‌های اجرایی و زمان‌بندی؛

ب) کنترل انطباق عملیات با نقشه‌ها و مشخصات؛

پ) بررسی Shop Drawing ها و مدارک اجرایی؛

ت) کنترل مصالح و تجهیزات؛

ث) برنامه‌ریزی و کنترل آزمایش‌ها؛

ج) بازدید و نظارت کارگاهی؛

چ) پایش کیفیت، کمیت و پیشرفت؛

ح) رسیدگی به صورت جلسات و صورت وضعیت‌ها؛

خ) بررسی تغییرات و کارهای اضافی؛

د) بررسی ادعاهای پیمانکار؛

ذ) کنترل مدارک As-Built؛

ر) مشارکت در تحویل موقت و قطعی؛

ز) ارائه گزارش‌های مدیریتی و فنی؛

ژ) سایر خدمات مندرج در پیوست شرح خدمات.

ماده ۴ - حدود خدمات و مسئولیت حرفه‌ای

۴-۱. مهندس مشاور مکلف است خدمات خود را با رعایت دانش حرفه‌ای متعارف، اصول مهندسی، قوانین، مقررات ملی ساختمان و اسناد پروژه انجام دهد.

۴-۲. خدمات مشاور از حیث حدود مسئولیت صرفاً شامل اموری است که در قرارداد یا پیوست شرح خدمات صراحتاً بر عهده وی قرار گرفته است.

۳-۴. نظارت مشاور موجب انتقال مسئولیت اجرای صحیح کار از پیمانکار به مشاور نخواهد شد.

۴-۴. تأیید یک عملیات، صورت وضعیت یا مدرک توسط مشاور، پیمانکار را از مسئولیت مربوط به عیوب پنهان، تخلف از اسناد قرارداد یا اجرای معیوب معاف نمی سازد.

۵-۴. در مقابل، مشاور نیز نسبت به قصور حرفه ای، تأیید خلاف واقع، اهمال در انجام وظایف قراردادی یا تخلف از حدود صلاحیت خود، حسب قوانین و قرارداد مسئول خواهد بود.

۶-۴. هیچ شرطی در این قرارداد نباید به گونه ای تفسیر شود که مسئولیت قانونی اشخاص دارای سمت رسمی در پروژه را بدون مبنای قانونی منتقل یا ساقط نماید.

ماده ۵ - صلاحیت حرفه ای مهندس مشاور

۱-۵. مهندس مشاور اعلام می نماید برای خدماتی که انجام آنها مستلزم صلاحیت حرفه ای است، حسب مورد دارای پروانه، رتبه، گواهی یا صلاحیت لازم خواهد بود.

۲-۵. انجام خدمات خارج از حدود صلاحیت حرفه ای ممنوع است.

۳-۵. در صورت نیاز پروژه به تخصص هایی خارج از صلاحیت مشاور، وی موظف است موضوع را به کارفرما اعلام و حسب توافق از متخصص واجد صلاحیت استفاده نماید.

۴-۵. تغییر، تعلیق یا زوال صلاحیت حرفه ای مؤثر بر موضوع قرارداد باید بلافاصله به کارفرما اعلام شود.

این ماده با قانون فعلی سازگار است؛ زیرا اشتغال در امور فنی مشمول، به صلاحیت حرفه ای وابسته است.

ماده ۶ - رابطه مشاور با ناظر قانونی پروژه

۱-۶. در پروژه هایی که مطابق قوانین و مقررات، ناظر یا ناظران دارای پروانه اشتغال به طور رسمی معرفی شده اند، وظایف مهندس مشاور موضوع این قرارداد باید با حدود قانونی وظایف آنان هماهنگ شود.

۲-۶. این قرارداد به تنهایی موجب اعطای عنوان «ناظر قانونی» به مهندس مشاور نمی شود.

۳-۶. در صورتی که مشاور همزمان به طور قانونی به عنوان ناظر پروژه منصوب شده باشد، مسئولیت های ناشی از آن سمت مستقل از تعهدات قراردادی وی بوده و تابع قوانین مربوط نیز خواهد بود.

۴-۶. در صورت تعارض میان دستور قراردادی کارفرما و تکلیف قانونی مهندس مشاور یا ناظر، رعایت قانون و مقررات آمره مقدم است.

ماده ۷- بررسی برنامه زمان بندی پیمانکار

۱-۷. مهندس مشاور موظف است برنامه تفصیلی پیشنهادی پیمانکار را از نظر توالی عملیات، مدت فعالیت ها، منابع اصلی، نقاط عطف و هماهنگی با مدت پیمان بررسی نماید.

۲-۷. مشاور می تواند اصلاحات لازم را مطالبه و پس از تکمیل، نظر فنی خود را به کارفرما اعلام نماید.

۳-۷. تأیید برنامه زمان بندی از سوی مشاور به معنای تضمین تحقق آن توسط پیمانکار نیست.

۴-۷. مشاور باید پیشرفت واقعی پروژه را در دوره های مقرر با برنامه مبنا مقایسه و انحرافات مهم را به کارفرما گزارش نماید.

۵-۷. در صورت عقب ماندگی قابل توجه، مشاور می تواند تهیه برنامه جبرانی را پیشنهاد یا مطالبه نماید.

ماده ۸- بررسی و کنترل نقشه ها

۱-۸. مشاور موظف است در حدود شرح خدمات، نقشه های اجرایی و کارگاهی را از حیث انطباق با مدارک مرجع و هماهنگی میان رشته ها بررسی نماید.

۲-۸. در صورت مشاهده تعارض، نقص یا ابهام مؤثر، مشاور باید موضوع را پیش از اجرای بخش متأثر تعیین تکلیف یا جهت تصمیم گیری به مرجع مسئول ارجاع نماید.

۳-۸. تغییر نقشه‌های مصوب باید طبق فرآیند کنترل تغییرات انجام شود.

۴-۸. مشاور باید از صدور دستور شفاهی مؤثر بر کیفیت، مبلغ یا مدت تا حد امکان خودداری و دستورات مهم را مستند نماید.

ماده ۹ - کنترل نقاط مبنا و پیاده‌سازی

۱-۹. مشاور حسب شرح خدمات، مدارک مربوط به حدود زمین، محورها، ترازها، Bench Mark ها و نقاط اصلی پروژه را بررسی خواهد کرد.

۲-۹. مسئولیت عملیات اجرایی پیاده‌سازی و کنترل مستمر ابعاد، در اصل بر عهده پیمانکار است، مگر آنکه در قرارداد اجرایی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۳-۹. مشاور موظف است مغایرت‌های مهم مشاهده‌شده را به پیمانکار و کارفرما اعلام نماید.

ماده ۱۰ - بررسی مصالح و تجهیزات پیشنهادی

۱-۱۰. مشاور موظف است مصالح و تجهیزات پیشنهادی پیمانکار را در حدود اسناد پروژه از نظر مشخصات فنی، استاندارد، برند یا سازنده مورد قبول و مدارک کیفی بررسی نماید.

۲-۱۰. تأیید محصول توسط مشاور، مسئولیت پیمانکار نسبت به تأمین کالای صحیح و اصیل را ساقط نمی‌کند.

۳-۱۰. مصالح و تجهیزاتی که طبق اسناد پروژه نیازمند نمونه، کاتالوگ، Data Sheet یا Certificate هستند، باید پیش از مصرف بررسی شوند.

۴-۱۰. استفاده از کالای مغایر با مشخصات بدون مجوز معتبر ممنوع خواهد بود.

ماده ۱۱ - کنترل مصالح هنگام ورود به کارگاه

۱-۱۱. مشاور حسب اهمیت کالا و حدود خدمات می تواند مصالح و تجهیزات تحویلی به کارگاه را مورد بازدید قرار دهد.

۲-۱۱. کنترل می تواند شامل تطبیق ظاهری، مشخصات، مقدار، مدارک فنی و وضعیت نگهداری باشد.

۳-۱۱. تأیید اولیه ورود کالا به کارگاه به معنای پذیرش نهایی آن پس از نصب یا آزمایش نیست.

۴-۱۱. مشاور در صورت مشاهده مغایرت می تواند توقف مصرف یا قرنطینه قلم مربوط را توصیه یا در حدود اختیار دستور دهد.

ماده ۱۲ - آزمایش ها و کنترل کیفیت

۱-۱۲. مشاور موظف است نوع و تعداد آزمایش های مورد نیاز را براساس مقررات، مشخصات فنی و اسناد قرارداد تعیین یا کنترل نماید.

۲-۱۲. آزمایش ها باید حسب مورد توسط آزمایشگاه یا شخص واجد صلاحیت انجام شود.

۳-۱۲. نمونه برداری باید به نحوی انجام شود که قابلیت استناد و ردیابی نتایج حفظ گردد.

۴-۱۲. نتایج آزمایش ها باید در پرونده فنی پروژه ثبت و نگهداری شود.

۵-۱۲. در صورت مردود بودن نتیجه، مشاور باید حسب مورد بررسی تکمیلی، آزمایش مجدد، اصلاح، مقاوم سازی یا سایر اقدامات فنی مقتضی را پیشنهاد نماید.

ماده ۱۳ - نظارت کارگاهی

۱-۱۳. مهندس مشاور موظف است با تعداد و تخصص نیروی متناسب با شرح خدمات، بر عملیات پروژه نظارت نماید.

۲-۱۳. نوع نظارت، حسب قرارداد، می تواند مقیم، مستمر، دوره ای یا ترکیبی باشد و باید در شرایط خصوصی تعیین شود.

۳-۱۳. مشاور موظف است عملیات اصلی را از حیث انطباق با نقشه ها، مشخصات، کیفیت، برنامه و الزامات فنی کنترل نماید.

۴-۱۳. مشاهده کار معیوب باید مستند و برای اصلاح به پیمانکار اعلام شود.

۵-۱۳. در صورتی که ادامه عملیات موجب پوشیده شدن کار معیوب یا دشوار شدن بررسی آن گردد، مشاور می تواند در حدود اختیار خود ادامه آن قسمت را متوقف کند.

ماده ۱۴ - گزارش های دوره ای

۱-۱۴. مشاور موظف است گزارش های دوره ای پروژه را با فواصل تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

گزارش ها حسب پروژه شامل وضعیت پیشرفت، نیروی انسانی، تجهیزات، کیفیت، مشکلات اجرایی، تغییرات، وضعیت مالی، تأخیرات، حوادث و تصمیمات مورد نیاز خواهد بود.

۲-۱۴. در صورت وقوع حادثه یا مشکل اساسی، مشاور نباید ارائه گزارش را تا گزارش دوره ای بعد به تأخیر اندازد.

۳-۱۴. گزارش ها باید تا حد امکان مستند، روشن و قابل پیگیری باشند.

ماده ۱۵ - کنترل صورت جلسات و اندازه گیری کارها

۱-۱۵. مشاور موظف است حسب شرح خدمات در اندازه گیری عملیات و کنترل صورت جلسات مقادیر مشارکت نماید.

۲-۱۵. مقادیر باید براساس عملیات واقعی، اسناد اجرایی و روش اندازه گیری مقرر در قرارداد پیمانکاری بررسی شوند.

۳-۱۵. صورت جلسه ای که دارای اثر مالی است باید دارای مستندات کافی و امضای اشخاص مجاز باشد.

۴-۱۵. مشاور موظف است سوابق اندازه گیری و مدارک مهم مالی را تا پایان قرارداد منظم نگهداری کند.

ماده ۱۶- رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکار

۱-۱۶. مهندس مشاور موظف است صورت وضعیت های موقت، تعدیلی و قطعی پیمانکار را در حدود شرح خدمات، براساس اسناد پیمان، مقادیر واقعی اجرا شده، صورت جلسات، نقشه ها و مدارک قابل استناد بررسی نماید.

۲-۱۶. رسیدگی مشاور باید حسب مورد شامل موارد زیر باشد:

الف) کنترل مقادیر عملیات انجام شده؛

ب) تطبیق قیمت های واحد با قرارداد پیمانکاری؛

پ) بررسی کارهای اضافی و تغییرات تأیید شده؛

ت) کنترل کسورات قراردادی؛

ث) بررسی مصالح پای کار در صورت شمول؛

ج) کنترل پیشرفت فیزیکی متناظر با مبلغ مطالبه شده؛

چ) بررسی مستندات پیوست صورت وضعیت؛

ح) اعلام اقلام مورد اختلاف یا فاقد مستند کافی.

۳-۱۶. مشاور موظف است نظر خود را نسبت به صورت وضعیت در مهلت روز کاری از دریافت مدارک کامل اعلام نماید.

۱۶-۴. در صورت ناقص بودن مدارک، مشاور موظف است موارد نقص را در اسرع وقت به پیمانکار یا کارفرما اعلام کند.

۱۶-۵. تأیید صورت وضعیت توسط مشاور به معنای پذیرش قطعی کیفیت همه عملیات مندرج در آن نیست و در صورت کشف اشتباه محاسباتی، دوباره پرداخت، کار معیوب یا مغایرت مستند، موضوع در رسیدگی های بعدی قابل اصلاح خواهد بود.

۱۶-۶. مشاور حق ندارد بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی، مقادیر یا مطالبات قابل تأیید پیمانکار را صرفاً به تشخیص شخصی کاهش دهد.

ماده ۱۷ - رسیدگی به صورت وضعیت قطعی و حساب نهایی

۱۷-۱. پس از تحویل موقت یا در موعد مقرر در قرارداد پیمانکاری، مهندس مشاور موظف است صورت وضعیت قطعی پیمانکار را بررسی نماید.

۱۷-۲. رسیدگی باید شامل کلیه عملیات اجراشده، تغییرات، قیمت های جدید، تعدیلات، کسورات و سایر اقلام مالی قابل بررسی باشد.

۱۷-۳. مشاور موظف است موارد مورد اختلاف را به صورت روشن و مستند از اقلام مورد تأیید تفکیک کند.

۱۷-۴. نتیجه رسیدگی باید همراه با خلاصه مالی و توضیح اقلام مهم برای تصمیم گیری به کارفرما ارائه شود.

ماده ۱۸ - کنترل تغییرات و کارهای اضافی

۱۸-۱. هرگونه تغییر مؤثر در مقدار، کیفیت، مشخصات، نقشه ها یا روش اجرای عملیات که دارای آثار مالی یا زمانی باشد باید حتی الامکان پیش از اجرا مستند گردد.

۱۸-۲. مهندس مشاور موظف است درخواست یا دستور تغییر را از نظر:

ضرورت فنی؛ اثر بر محدوده کار؛ اثر مالی؛ اثر زمانی؛ و هماهنگی با سایر بخش‌های پروژه بررسی نماید.

۳-۱۸. مشاور در صورت لزوم می‌تواند از پیمانکار تجزیه‌بها، پیشنهاد قیمت، برنامه اصلاح‌شده یا سایر مدارک لازم را مطالبه کند.

۴-۱۸. تأیید فنی یک تغییر توسط مشاور، در صورتی که وی اختیار مالی نداشته باشد، به‌تنهایی به معنای تصویب مبلغ اضافی نیست.

۵-۱۸. حدود اختیار مشاور در صدور دستور کار و تأیید تغییرات باید در شرایط خصوصی مشخص شود.

ماده ۱۹ - بررسی قیمت‌های جدید

۱-۱۹. در مواردی که عملیات جدید فاقد قیمت واحد قابل اعمال باشد، مشاور موظف است پیشنهاد قیمت پیمانکار را از حیث مبانی فنی و اقتصادی بررسی نماید.

۲-۱۹. بررسی قیمت می‌تواند حسب قرارداد براساس تجزیه‌بها، قیمت‌های مشابه قراردادی، قیمت بازار، فهرست‌بهای مرجع یا سایر مبانی مورد توافق انجام شود.

۳-۱۹. مشاور باید هزینه‌های مستقیم، مصالح، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و سایر عوامل مؤثر را در حدود متعارف مورد بررسی قرار دهد.

۴-۱۹. نظر مشاور نسبت به قیمت جدید باید برای تصمیم‌نهایی به کارفرما ارائه شود، مگر آنکه اختیار تأیید نهایی به مشاور تفویض شده باشد.

ماده ۲۰ - بررسی ادعاهای پیمانکار

۱-۲۰. مهندس مشاور موظف است ادعاهای پیمانکار نسبت به مبلغ، مدت، تغییرات، تعلیق، تأخیر یا سایر آثار قراردادی را در حدود شرح خدمات بررسی نماید.

۲-۲۰. بررسی ادعا باید بر پایه مدارک و سوابق پروژه انجام شود.

۳-۲۰. مشاور می تواند از پیمانکار بخواهد موارد زیر را ارائه نماید:

شرح واقعه؛ تاریخ وقوع؛ مبنای قراردادی؛ آثار زمانی؛ آثار مالی؛ مکاتبات؛ برنامه زمان بندی؛ صورت جلسات؛ و سایر اسناد مرتبط.

۴-۲۰. مشاور موظف است نتیجه بررسی را به صورت مستدل به کارفرما اعلام نماید.

۵-۲۰. صرف طرح ادعا توسط پیمانکار موجب ایجاد حق قطعی برای وی نیست و نظر مشاور نیز در صورت فقدان اختیار تصمیم گیری نهایی، جنبه کارشناسی خواهد داشت.

ماده ۲۱ - کنترل تأخیرات

۱-۲۱. مهندس مشاور موظف است روند پیشرفت پروژه و عوامل مؤثر بر تأخیر را به صورت مستمر پایش نماید.

۲-۲۱. در صورت مشاهده عقب ماندگی قابل توجه، مشاور باید موضوع را به کارفرما و پیمانکار اعلام کند.

۳-۲۱. مشاور موظف است حتی الامکان علت تأخیر را از نظر انتساب به:

پیمانکار؛ کارفرما؛ تغییرات؛ عوامل بیرونی؛ تعلیق؛ فورس ماژور؛ یا عوامل مشترک تفکیک نماید.

۴-۲۱. بررسی تأخیر باید حسب اهمیت پروژه با استفاده از برنامه زمان بندی، مسیر بحرانی، سوابق واقعی و رابطه سببیت انجام شود.

۵-۲۱. صرف کاهش درصد پیشرفت نسبت به برنامه، به تنهایی برای انتساب مسئولیت تأخیر کافی نیست.

ماده ۲۲ - پیشنهاد تمدید مدت پیمان

۱-۲۲. در صورت ارائه درخواست تمدید مدت از سوی پیمانکار، مشاور موظف است مستندات و اثر واقعی عوامل تأخیر را بررسی نماید.

۲-۲۲. نظر مشاور باید حسب مورد شامل:

مدت تأخیر ادعا شده؛ مدت قابل قبول؛ عامل ایجاد تأخیر؛ تأثیر بر مسیر بحرانی؛ اقدامات جبرانی پیمانکار؛ و پیشنهاد مدت تمدید باشد.

۳-۲۲. تصمیم نهایی درباره تمدید مدت با کارفرما یا مرجع مقرر در پیمان خواهد بود، مگر اختیار تصمیم گیری به مشاور واگذار شده باشد.

ماده ۲۳ - برنامه جبرانی و اقدامات اصلاحی

۱-۲۳. در صورت عقب ماندگی قابل توجه پروژه، مشاور می تواند ارائه Recovery Plan را از پیمانکار مطالبه نماید.

۲-۲۳. برنامه جبرانی باید حسب مورد شامل افزایش منابع، تغییر توالی عملیات، افزایش شیفیت یا سایر اقدامات عملی باشد.

۳-۲۳. مشاور موظف است برنامه جبرانی را از نظر قابلیت اجرا، ایمنی، کیفیت و هماهنگی با سایر فعالیت ها بررسی کند.

۴-۲۳. برنامه جبرانی نباید به کاهش الزامات فنی یا ایمنی منجر شود.

ماده ۲۴ - نظارت بر HSE

۱-۲۴. مشاور موظف است در حدود شرح خدمات، رعایت الزامات ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست پروژه را پایش نماید.

۲-۲۴. این نظارت حسب پروژه می تواند شامل بررسی موارد زیر باشد:

تجهیزات حفاظت فردی؛ کار در ارتفاع؛ گودبرداری؛ داربست؛ جرثقیل و لیفتینگ؛ برق موقت؛ عملیات گرم؛ فضای بسته؛ حفاظت کارگاه؛ مسیرهای تردد؛ و سایر فعالیت‌های پرخطر.

۳-۲۴. در صورت مشاهده خطر فوری و جدی، مشاور باید در حدود اختیار خود توقف فعالیت مربوط را مطالبه یا فوراً موضوع را به مرجع دارای اختیار اعلام نماید.

۴-۲۴. نظارت HSE مشاور، مسئولیت قانونی پیمانکار یا سایر اشخاص مسئول ایمنی را ساقط نمی‌کند.

۵-۲۴. مشاور در صورت مشاهده تخلفات تکراری باید مراتب را مستند و به کارفرما گزارش کند.

ماده ۲۵ - حوادث و وقایع مهم

۱-۲۵. در صورت وقوع حادثه مهم، مشاور موظف است در حدود مسئولیت خود نسبت به ثبت اولیه وضعیت و گزارش آن به کارفرما اقدام نماید.

۲-۲۵. حسب مورد، مشاور می‌تواند در بررسی علل فنی حادثه مشارکت نماید.

۳-۲۵. گزارش حادثه باید میان بیان واقعیت‌های مشاهده‌شده و اظهارنظر کارشناسی تفکیک قائل شود.

۴-۲۵. تعیین مسئولیت نهایی حقوقی یا کیفری اشخاص خارج از حدود اختیار قراردادی مشاور است، مگر در مقام ارائه نظر کارشناسی به مرجع صالح.

ماده ۲۶ - گزارش عدم انطباق

۱-۲۶. در صورت مشاهده مغایرت فنی یا اجرایی، مشاور باید موضوع را مستند نماید.

۲-۲۶. عدم انطباق حسب اهمیت می‌تواند منجر به: اصلاح؛ تعمیر؛ تعویض؛ آزمایش تکمیلی؛ پذیرش مشروط؛ یا رد عملیات شود.

۳-۲۶. پیمانکار نباید بدون تعیین تکلیف، کار معیوبی را بپوشاند یا ادامه دهد به نحوی که بررسی بعدی دشوار یا ناممکن گردد.

۴-۲۶. مشاور موظف است وضعیت رفع عدم انطباقها را تا بسته شدن آنها پیگیری کند.

ماده ۲۷ - کنترل کیفیت اسناد و مدارک

۱-۲۷. مهندس مشاور موظف است نظام مناسبی برای دریافت، ثبت، بررسی، توزیع و بایگانی اسناد پروژه برقرار یا بر آن نظارت نماید.

۲-۲۷. نقشه‌ها و مدارک باید دارای شماره، عنوان، Revision و وضعیت روشن باشند.

۳-۲۷. مشاور باید حتی الامکان از اجرای عملیات براساس نقشه‌های منسوخ یا فاقد تأیید جلوگیری نماید.

۴-۲۷. تاریخ و مرجع ابلاغ اسناد مهم باید قابل اثبات باشد.

ماده ۲۸ - اسناد الکترونیکی و سامانه مدیریت پروژه

۱-۲۸. در صورت استفاده از سامانه الکترونیکی مدیریت پروژه، طرفین می‌توانند مکاتبات، نقشه‌ها، صورت جلسات، RFIها، دستورکارها و سایر مدارک را از طریق سامانه مورد توافق مبادله نمایند.

۲-۲۸. سطح دسترسی اشخاص و مسئولیت ثبت یا تأیید اسناد باید مشخص شود.

۳-۲۸. نسخه‌های الکترونیکی باید در حد متعارف دارای امکان ردیابی تاریخ، نسخه و تغییرات باشند.

۴-۲۸. طرفین موظف‌اند از اسناد مهم پروژه نسخه پشتیبان متناسب نگهداری نمایند.

ماده ۲۹ - مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

در پروژه‌هایی که BIM مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱-۲۹. سطح استفاده از BIM، مسئول تهیه مدل، سطح توسعه اطلاعات، فرمت فایل و روش تبادل داده باید در پیوست جداگانه مشخص شود.

۲-۲۹. مهندس مشاور حسب شرح خدمات می تواند مسئول بررسی هماهنگی مدل ها، Clash Detection، کنترل تغییرات یا استفاده از مدل در مدیریت پروژه باشد.

۳-۲۹. مدل BIM به تنهایی جایگزین نقشه یا مدرک قراردادی معتبر نخواهد بود، مگر آنکه در اسناد قرارداد صراحتاً چنین تعیین شده باشد.

۴-۲۹. مالکیت و حق استفاده از مدل و داده های آن باید در شرایط خصوصی تعیین گردد.

ماده ۳۰ - نقشه های چون ساخت و مدارک نهایی

۱-۳۰. مشاور موظف است نقشه های As-Built تهیه شده توسط پیمانکار را از حیث انطباق با اطلاعات واقعی ثبت شده و الزامات قرارداد بررسی نماید.

۲-۳۰. مسئولیت تهیه اولیه نقشه های As-Built بر عهده شخصی است که در قرارداد پیمانکاری یا شرح خدمات مشخص شده است.

۳-۳۰. مشاور باید نواقص مهم مدارک را پیش از تحویل نهایی اعلام نماید.

۴-۳۰. مدارک نهایی حسب پروژه می تواند شامل نقشه ها، گواهی آزمایش ها، دستورالعمل بهره برداری، ضمانت نامه تجهیزات و سایر اسناد فنی باشد.

ماده ۳۱ - خدمات مربوط به تحویل موقت

۱-۳۱. پس از اعلام تکمیل اساسی عملیات توسط پیمانکار، مشاور موظف است آمادگی پروژه برای تحویل موقت را بررسی کند.

۲-۳۱. مشاور باید حسب مورد نسبت به:

بازدید نهایی؛ بررسی آزمون‌ها؛ کنترل Punch List؛ بررسی مدارک؛ و تهیه گزارش آمادگی تحویل اقدام نماید.

۳-۳۱. در صورت احراز شرایط، مشاور پیشنهاد تشکیل فرآیند یا کمیسیون تحویل موقت را به کارفرما ارائه خواهد نمود.

۴-۳۱. مشاور موظف است در جلسات و بازدیدهای تحویل موقت شرکت و نتایج را مستند کند.

ماده ۳۲ - دوره تضمین و رفع نواقص

۱-۳۲. مهندس مشاور حسب شرح خدمات موظف است در دوره تضمین، نواقص اعلام شده یا مشاهده شده را ثبت و پیگیری نماید.

۲-۳۲. در صورت مشاهده عیب منتسب به پیمانکار، مشاور باید رفع آن را در مهلت متناسب مطالبه یا به کارفرما پیشنهاد نماید.

۳-۳۲. مشاور موظف است پس از اعلام رفع نقص، وضعیت را بررسی و نتیجه را ثبت نماید.

ماده ۳۳ - تحویل قطعی

۱-۳۳. پس از انقضای دوره تضمین و انجام تعهدات باقی مانده پیمانکار، مشاور موظف است وضعیت پروژه را برای تحویل قطعی بررسی نماید.

۲-۳۳. در صورت تکمیل تعهدات، مشاور گزارش یا پیشنهاد تحویل قطعی را به کارفرما ارائه می کند.

۳-۳۳. در صورت باقی بودن نقص یا تعهد اساسی، مشاور موظف است موارد را به صورت روشن اعلام نماید.

ماده ۳۴ - گزارش نهایی مشاور

۱-۳۴. در پایان خدمات، مهندس مشاور موظف است گزارش نهایی پروژه را تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

۲-۳۴. گزارش نهایی حسب موضوع می تواند شامل موارد زیر باشد:

شرح کلی پروژه؛ سوابق زمانی؛ میزان پیشرفت نهایی؛ تغییرات مهم؛ خلاصه وضعیت مالی؛ تأخیرات؛ مشکلات فنی؛ کیفیت اجرا؛ آزمایش ها؛ تحویل ها؛ نواقص باقیمانده؛ و پیشنهادات لازم برای بهره برداری یا نگهداری.

ماده ۳۵ - مسئولیت حرفه ای مهندس مشاور

۱-۳۵. مهندس مشاور موظف است خدمات خود را با درجه مراقبت و مهارتی که از یک متخصص متعارف در حوزه مربوط انتظار می رود انجام دهد.

۲-۳۵. مسئولیت مشاور در قبال خسارت ناشی از قصور حرفه ای یا نقض تعهدات خود، مطابق قوانین و مفاد قرارداد تعیین خواهد شد.

۳-۳۵. مشاور مسئول عیوب ناشی از اجرای پیمانکار نیست، مگر آنکه خسارت مستقلاً ناشی از قصور مؤثر مشاور در انجام تعهدات خود باشد.

۴-۳۵. صرف عدم کشف یک عیب پنهان که با نظارت متعارف قابل کشف نبوده است، به تنهایی موجب مسئولیت مشاور نخواهد بود.

۵-۳۵. در مقابل، تأیید خلاف واقع، چشم پوشی آگاهانه از تخلف مهم یا اهمال مؤثر در وظایف قراردادی می تواند موجب مسئولیت مشاور شود.

ماده ۳۶ - بیمه مسئولیت حرفه ای

۱-۳۶. در پروژه هایی که ماهیت یا ارزش خدمات اقتضا می کند، مهندس مشاور موظف است بیمه مسئولیت حرفه ای با سقف تعهد برقرار نماید.

۲-۳۶. مدت اعتبار بیمه باید حداقل مدت ارائه خدمات و در صورت توافق دوره پس از آن را پوشش دهد.

۳-۳۶. وجود بیمه، مسئولیت قانونی مشاور را صرفاً به سقف بیمه محدود نمی کند، مگر آنکه قرارداد به نحو معتبر خلاف آن مقرر کرده باشد.

ماده ۳۷ - استقلال حرفه‌ای مشاور

۱-۳۷. مشاور موظف است در اظهارنظرهای فنی و قراردادی، استقلال حرفه‌ای خود را رعایت نماید.

۲-۳۷. کارفرما نمی تواند مشاور را ملزم به تأیید عملیات، صورت وضعیت یا مدرکی نماید که مشاور براساس دلایل فنی قابل دفاع آن را غیر قابل تأیید می داند.

۳-۳۷. اختلاف نظر میان کارفرما و مشاور باید مستند و در صورت لزوم به مرجع بالاتر قراردادی ارجاع شود.

ماده ۳۸ - تعارض منافع

۱-۳۸. مشاور موظف است هرگونه رابطه مالی، مدیریتی یا حرفه‌ای را که ممکن است استقلال وی را در نظارت بر پیمانکار مخدوش کند به کارفرما اعلام نماید.

۲-۳۸. مشاور نباید بدون موافقت کارفرما از پیمانکار یا تأمین کنندگان وی منفعت مالی یا هدیه نامتعارف دریافت کند.

۳-۳۸. وجود تعارض منافع پنهان و مؤثر می تواند تخلف اساسی قراردادی تلقی شود.

ماده ۳۹ - منع فساد و پرداخت نامشروع

۱-۳۹. طرفین متعهدند در ارتباط با قرارداد از هرگونه پرداخت، دریافت یا پیشنهاد رشوه، کمیسیون غیرقانونی یا منفعت نامشروع خودداری نمایند.

۲-۳۹. اثبات رفتار فسادآمیز مرتبط با قرارداد می تواند حسب شدت، موجب فسخ و اعمال سایر حقوق قانونی گردد.

ماده ۴۰ - محرمانگی

۱-۴۰. مشاور موظف است اطلاعات غیرعمومی پروژه را محرمانه نگه دارد.

۲-۴۰. این اطلاعات می تواند شامل نقشه ها، قیمت ها، گزارش ها، اطلاعات مالی، اطلاعات فنی، داده های بهره برداری و اسناد داخلی باشد.

۳-۴۰. افشای اطلاعات به اشخاص ثالث فقط با اجازه کارفرما یا در موارد الزام قانونی مجاز است.

۴-۴۰. تعهد محرمانگی پس از خاتمه قرارداد نیز برای مدت سال ادامه خواهد داشت، مگر درباره اطلاعاتی که ماهیتاً محرمانگی طولانی تری دارند.

ماده ۴۱ - مالکیت فکری و حقوق استفاده از مدارک

۱-۴۱. حقوق مربوط به اسناد، روش ها و دانش فنی موجود پیش از قرارداد برای صاحب اولیه آن باقی خواهد ماند.

۲-۴۱. کارفرما حق استفاده از گزارش ها، نقشه ها، محاسبات و مدارکی را که اختصاصاً برای پروژه و در چهارچوب قرارداد تهیه و حق الزحمه آن پرداخت شده است، برای احداث، بهره برداری، تعمیر، نگهداری و تکمیل همان پروژه خواهد داشت.

۳-۴۱. استفاده از اسناد اختصاصی پروژه برای پروژه دیگر، بدون توافق صاحب حق، تابع شرایط قرارداد و قوانین مربوط خواهد بود.

۴-۴۱. مشاور می تواند از دانش و تجربه عمومی حاصل از پروژه استفاده کند، مشروط بر عدم افشای اطلاعات محرمانه یا اختصاصی کارفرما.

ماده ۴۲ - منع انتشار تصاویر و اطلاعات پروژه

مهندس مشاور، کارکنان و عوامل وی حق ندارند بدون موافقت کارفرما، تصاویر، ویدئوها، نقشه‌ها یا اطلاعات پروژه را برای تبلیغات، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها یا استفاده تجاری منتشر نمایند؛ مگر در حدود مجوز داده شده یا الزام قانونی.

ماده ۴۳ - نگهداری اسناد

۴۳-۱. مشاور موظف است اسناد اصلی مرتبط با خدمات خود را تا مدت سال پس از پایان قرارداد یا مدت مقرر قانونی نگهداری نماید.

۴۳-۲. در پایان قرارداد، مدارکی که متعلق به کارفرما است باید حسب درخواست به وی تحویل داده شود.

۴۳-۳. مشاور می‌تواند در حدود قوانین، نسخه‌ای از اسناد مورد نیاز برای دفاع از حقوق حرفه‌ای خود نگهداری نماید، مشروط به رعایت محرمانگی.

ماده ۴۴ - مبلغ و حق الزحمه قرارداد

حق الزحمه پایه مهندس مشاور برای انجام خدمات موضوع این قرارداد مبلغ ریال تعیین می‌شود.

روش محاسبه حق الزحمه یکی از حالت‌های زیر است:

☐ مبلغ مقطوع؛

☐ درصدی از مبلغ عملیات اجرایی؛

☐ نفر-ماه/نفر-ساعت؛

☐ ترکیبی؛

☐ سایر:

۱-۴۴. در صورت انتخاب روش درصدی، مبنای محاسبه باید صریحاً مشخص شود و تعیین گردد که آیا تغییر مقادیر، کارهای جدید، تعدیلات یا تغییر مبلغ پیمانکار در حق الزحمه مشاور مؤثر خواهد بود یا خیر.

۲-۴۴. در صورت انتخاب روش نفر-ماه یا نفر-ساعت، نرخ هر گروه تخصصی و نحوه تأیید کارکرد در پیوست مالی درج می شود.

۳-۴۴. مالیات و عوارض ارزش افزوده، در صورت شمول، مطابق قوانین و مقررات لازم الاجرا به مبلغ قابل پرداخت اضافه یا حسب قانون تعیین تکلیف خواهد شد.

ماده ۴۵ - نحوه پرداخت حق الزحمه

۱-۴۵. مهندس مشاور در دوره های ماهانه/مرحله ای صورت حساب خدمات انجام شده را ارائه می نماید.

۲-۴۵. صورت حساب باید حسب روش قرارداد مشتمل بر پیشرفت خدمات، نفرات به کار گرفته شده، مدت حضور، گزارش های ارائه شده یا سایر مدارک لازم باشد.

۳-۴۵. کارفرما موظف است صورت حساب را ظرف روز بررسی کند.

۴-۴۵. مبلغ تأیید شده ظرف روز پس از تأیید پرداخت خواهد شد.

۵-۴۵. در صورت اختلاف نسبت به بخشی از صورت حساب، بخش بدون اختلاف باید حسب شرایط قرارداد پرداخت گردد.

ماده ۴۶ - پیش پرداخت

در صورت توافق، کارفرما مبلغی معادل درصد حق الزحمه پایه را به عنوان پیش پرداخت در مقابل تضمین معتبر پرداخت خواهد نمود.

۱-۴۶. پیش پرداخت از صورت حساب های آتی طبق روش تعیین شده در شرایط خصوصی مستهلک می شود.

۴۶-۲. تضمین پیش پرداخت پس از استهلاک کامل و در صورت نبود مانع قانونی یا قراردادی آزاد خواهد شد.

ماده ۴۷ - تضمین انجام تعهدات مشاور

۴۷-۱. در صورت توافق، مشاور موظف است تضمینی به میزان درصد حق الزحمه اولیه برای حسن انجام تعهدات ارائه نماید.

۴۷-۲. نوع تضمین باید در شرایط خصوصی تعیین شود.

۴۷-۳. آزادسازی تضمین پس از تحقق شرایط مقرر از جمله تکمیل خدمات، تحویل مدارک و تسویه حساب انجام خواهد شد.

۴۷-۴. ضبط تضمین صرفاً در حدود تخلف یا استحقاق قانونی یا قراردادی قابل اعمال است.

ماده ۴۸ - کسورات قانونی

کسورات قانونی، بیمه‌ای و مالیاتی قرارداد در حدود قوانین لازم‌الاجرا اعمال خواهد شد. هیچ مبلغی نباید بدون مبنای قانونی یا قراردادی تحت عنوان کسور از مطالبات مشاور کسر شود.

ماده ۴۹ - مدت خدمات مشاور

مدت اولیه ارائه خدمات مهندس مشاور ماه از تاریخ است.

۴۹-۱. مدت خدمات می‌تواند با توجه به برنامه واقعی پروژه، تغییرات، تمدید پیمان اجرایی، تعلیق یا سایر عوامل قراردادی تغییر نماید.

۴۹-۲. تمدید مدت حضور مشاور لزوماً رایگان نخواهد بود و آثار مالی آن مطابق مواد مربوط به تمدید خدمات تعیین می‌شود.

ماده ۵۰ - تاریخ شروع خدمات

خدمات مشاور از تاریخ ابلاغ شروع به کار یا تاریخ تعیین شده در قرارداد آغاز خواهد شد. در صورت تأخیر کارفرما در فراهم نمودن اطلاعات، دسترسی یا سایر مقدمات ضروری، آثار زمانی و مالی قابل اثبات آن مطابق قرارداد بررسی می شود.

ماده ۵۱ - تغییر در شرح خدمات

- ۱-۵۱. کارفرما می تواند در حدود قرارداد نسبت به افزایش، کاهش یا تغییر خدمات مهندس مشاور اقدام نماید.
- ۲-۵۱. هر تغییر مؤثر باید حتی الامکان به صورت کتبی ابلاغ شود.
- ۳-۵۱. مشاور موظف است آثار تغییر بر مدت، نیروی انسانی و حق الزحمه را در مهلت متعارف اعلام نماید.
- ۴-۵۱. تغییر اساسی در شرح خدمات بدون تعیین تکلیف آثار مالی و زمانی نباید به عنوان بخشی از مبلغ اولیه تلقی شود، مگر اینکه قرارداد صراحتاً چنین مقرر کرده باشد.

ماده ۵۲ - خدمات اضافی

خدمات زیر، در صورتی که خارج از شرح اولیه باشد، می تواند خدمات اضافی محسوب شود:

- الف) افزایش مدت نظارت ناشی از تمدید غیرمنتسب به مشاور؛
- ب) حضور تخصص های جدید خارج از ساختار اولیه؛
- پ) تهیه طراحی یا محاسبات جدیدی که در شرح خدمات نبوده است؛
- ت) بررسی مجدد ناشی از تغییر اساسی کارفرما؛
- ث) رسیدگی تفصیلی به Claims پیچیده یا دعاوی قراردادی؛

ج) تهیه گزارش‌های کارشناسی ویژه؛

چ) حضور خارج از ساعات یا محل عادی خدمات بنا به دستور کارفرما؛

ح) سایر خدمات مورد توافق.

۱-۵۲. انجام خدمات اضافی باید حتی‌الامکان پس از تعیین حق الزحمه یا مبنای محاسبه آن انجام شود.

ماده ۵۳ - کاهش خدمات

اگر بخشی از خدمات پیش از انجام حذف شود، حق الزحمه مربوط به بخش انجام نشده حسب روش قرارداد کسر خواهد شد. هزینه‌های مستقیم و غیرقابل برگشتی که مشاور پیش از اعلام حذف متحمل شده و قابل اثبات باشد، حسب قرارداد بررسی خواهد شد.

ماده ۵۴ - تمدید مدت خدمات

۱-۵۴. اگر مدت پروژه به دلایلی غیرمنتسب به مشاور افزایش یابد و ادامه حضور وی ضرورت داشته باشد، مدت خدمات با توافق طرفین تمدید خواهد شد.

۲-۵۴. حق الزحمه دوره تمدید براساس روش مقرر در پیوست مالی یا توافق جدید تعیین می‌شود.

۳-۵۴. در صورتی که تأخیر ناشی از قصور خود مشاور باشد، وی اصولاً نسبت به هزینه اضافی ناشی از همان قصور استحقاق نخواهد داشت.

ماده ۵۵ - تغییر ترکیب نیروی انسانی مشاور

۱-۵۵. ساختار نیروی انسانی مشاور در پیوست مربوط مشخص می‌شود.

۲-۵۵. مشاور نمی‌تواند نیروهای کلیدی تأییدشده را بدون دلیل موجه و اطلاع کارفرما تغییر دهد.

۳-۵۵. کارفرما می‌تواند در صورت وجود دلایل حرفه‌ای مستند، تعویض نیروی فاقد صلاحیت یا دارای عملکرد نامناسب را درخواست نماید.

۴-۵۵. درخواست افزایش تعداد یا تخصص نیروها، اگر خارج از ساختار اولیه باشد، ممکن است موجب تغییر حق الزحمه گردد.

ماده ۵۶ - امکانات و تسهیلات کارفرما

کارفرما موظف است در صورت پیش‌بینی در شرایط خصوصی، امکانات زیر را فراهم نماید:

محل استقرار؛ دسترسی به کارگاه؛ مدارک پروژه؛ اینترنت یا شبکه؛ دسترسی به سامانه مدیریت پروژه؛ امکانات اداری مشخص؛ و سایر موارد مقرر. عدم فراهم شدن امکاناتی که برای انجام خدمات ضروری است، در صورت اثر واقعی بر کار مشاور قابل بررسی خواهد بود.

ماده ۵۷ - تجهیزات و ابزار مشاور

تجهیزات اداری و فنی موردنیاز مشاور بر عهده طرفی است که در شرایط خصوصی تعیین شده است. در صورت نیاز به تجهیزات تخصصی ویژه خارج از امکانات متعارف مشاور، نحوه تأمین و هزینه آن باید جداگانه مشخص شود.

ماده ۵۸ - تعلیق خدمات

۱-۵۸. کارفرما می‌تواند بنا بر ضرورت، تمام یا بخشی از خدمات مشاور را موقتاً تعلیق کند.

۲-۵۸. دستور تعلیق باید حتی‌الامکان کتبی و مشتمل بر تاریخ و محدوده خدمات متوقف شده باشد.

۳-۵۸. مشاور موظف است در دوره تعلیق از ایجاد هزینه‌های غیرضروری خودداری و اسناد پروژه را حفاظت نماید.

۴-۵۸. اگر تعلیق به مشاور منتسب نباشد، هزینه‌های مستقیم و متعارف ناشی از حفظ حداقل سازمان یا تجهیز مجدد، در صورت پیش‌بینی قرارداد، قابل بررسی خواهد بود.

۵-۵۸. اگر تعلیق بیش از روز ادامه یابد، طرفین باید درباره ادامه، اصلاح یا خاتمه قرارداد تصمیم‌گیری نمایند.

ماده ۵۹ - فورس‌ماژور

۱-۵۹. وقوع حادثه‌ای خارج از کنترل متعارف طرف متأثر که اجرای تعهدات را واقعاً غیرممکن یا به‌طور اساسی مختل کند، در صورت تحقق شرایط قرارداد می‌تواند فورس‌ماژور تلقی شود.

۲-۵۹. طرف متأثر باید در اسرع وقت موضوع را همراه با آثار و اقدامات کاهش‌دهنده به طرف مقابل اعلام نماید.

۳-۵۹. تعهدات غیرمتأثر باید تا حد امکان ادامه یابد.

۴-۵۹. اگر وضعیت برای مدت طولانی استمرار یابد و ادامه قرارداد امکان‌پذیر یا معقول نباشد، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست خاتمه بخش متأثر را مطرح نماید.

ماده ۶۰ - تخلف اساسی مهندس مشاور

موارد زیر حسب شدت می‌تواند تخلف اساسی مشاور محسوب شود:

الف) عدم شروع خدمات بدون دلیل موجه؛

ب) ترک مستمر خدمات؛

پ) عدم تأمین نیروی کلیدی مورد تعهد؛

ت) قصور حرفه‌ای جدی و مستمر؛

ث) تأیید آگاهانه اطلاعات یا عملیات خلاف واقع؛

ج) فقدان یا زوال صلاحیت حرفه‌ای لازم و عدم اصلاح وضعیت؛

چ) نقض اساسی محرمانگی؛

ح) فساد یا تعارض منافع پنهان مؤثر؛

خ) واگذاری غیرمجاز بخش اساسی خدمات؛

د) سایر تخلفات اساسی مقرر در شرایط خصوصی.

ماده ۶۱ - اخطار رفع تخلف

جز در مواردی که ماهیت تخلف اقدام فوری را توجیه کند، طرف متضرر باید ابتدا تخلف را به صورت کتبی اعلام و برای رفع آن مهلت متناسب تعیین نماید. اخطار باید تا حد امکان شامل شرح تخلف، اقدام لازم و مهلت رفع باشد.

ماده ۶۲ - فسخ توسط کارفرما

۱-۶۲. در صورت تخلف اساسی مشاور و عدم رفع آن در مهلت مقرر، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

۲-۶۲. اعلام فسخ باید کتبی و دارای مبنای قراردادی باشد.

۳-۶۲. پس از فسخ، مشاور موظف است:

الف) خدمات را طبق دستور متوقف کند؛

ب) اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را تحویل دهد؛

پ) گزارش وضعیت خدمات را تهیه نماید؛

ت) همکاری متعارف برای انتقال امور به مشاور جایگزین انجام دهد.

ث) همکاری متعارف برای انتقال امور به مشاور جایگزین انجام دهد.

۶۲-۴. حق الزحمه خدمات صحيح و قابل استفاده انجام شده تا تاريخ فسخ پس از اعمال كسورات و مطالبات قابل اثبات تعيين خواهد شد.

ماده ۶۳ - حق فسخ يا خاتمه توسط مهندس مشاور

۶۳-۱. در موارد زير، مشاور مي تواند پس از اخطار كتبي و اعطاي مهلت متناسب، حسب شرايط قرارداد خدمات را تعليق يا قرارداد را خاتمه دهد:

الف) عدم پرداخت طولاني مطالبات قطعي؛

ب) امتناع كارفرما از فراهم نمودن شرايط اساسي انجام خدمات؛

پ) الزام مشاور به تأييد يا انجام اقدام آشكارا غيرقانوني يا خلاف اصول حرفه‌اي؛

ت) تعليق طولاني غيرمنتسب به مشاور؛

ث) ساير تخلفات اساسي كارفرما.

۶۳-۲. اعمال اين حق موجب سقوط مطالبات قانوني و قراردادي مشاور نخواهد شد.

ماده ۶۴ - خاتمه قرارداد بدون تقصير مشاور

كارفرما مي تواند در صورت پيش بيني در شرايط خصوصي، بنا بر مقتضيات پروژه و بدون وجود تخلف مشاور قرارداد را خاتمه دهد. در اين حالت، كارفرما موظف است حق الزحمه خدمات انجام شده و هزينه‌هاي مستقيم و متعارف خاتمه را حسب قرارداد تعيين تكليف نمايد.

ماده ۶۵ - آثار خاتمه قرارداد

پس از خاتمه يا فسخ:

۱-۶۵. طرفین باید وضعیت مالی و اجرایی خدمات را صورت‌برداری کنند.

۲-۶۵. مشاور موظف است مدارک پروژه در اختیار خود را طبق توافق تحویل دهد.

۳-۶۵. اسناد ناقص یا در حال بررسی باید همراه با گزارش وضعیت تحویل شوند.

۴-۶۵. تعهدات مربوط به محرمانگی، مالکیت فکری، مسئولیت‌های باقی‌مانده و حل اختلاف حسب ماهیت پس از خاتمه نیز معتبر خواهند ماند.

ماده ۶۶ - صورت حساب نهایی و تسویه

۱-۶۶. مشاور موظف است پس از پایان خدمات، صورت حساب نهایی را همراه با مدارک لازم ارائه نماید.

۲-۶۶. صورت حساب باید شامل حق الزحمه خدمات انجام شده، خدمات اضافی تأیید شده، کسورات، پیش‌پرداخت مستهلک نشده و سایر اقلام مالی باشد.

۳-۶۶. پس از رسیدگی و تعیین مطالبات طرفین، تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.

۴-۶۶. امضای تسویه صرفاً نسبت به مواردی اثر خواهد داشت که صراحتاً در آن تعیین تکلیف شده باشند.

ماده ۶۷ - مکاتبات و ابلاغ‌ها

مکاتبات رسمی می‌تواند از طریق: نامه؛ پست قابل رهگیری؛ پست الکترونیکی رسمی؛ سامانه مدیریت پروژه؛ یا سایر روش‌های مورد توافق انجام شود. تغییر نشانی یا اطلاعات تماس باید ظرف پنج روز کاری اعلام گردد. اخطارهای مربوط به فسخ، تعلیق، مطالبات مهم و تغییرات اساسی باید از روش قابل اثبات ارسال شود.

ماده ۶۸ - جلسات و صورت جلسات

۱-۶۸. حسب ضرورت، جلسات مدیریتی، فنی و هماهنگی برگزار خواهد شد.

۲-۶۸. صورت جلسه باید حتی الامکان شامل تصمیمات، مسئول اقدام و مهلت انجام باشد.

۳-۶۸. صورت جلسه صرفاً در حدود اختیارات امضاکنندگان می تواند تعهد ایجاد کند.

۴-۶۸. تصمیمات مالی یا تغییر در شرح خدمات باید مطابق فرآیند رسمی قرارداد تأیید شود.

ماده ۶۹ - حل اختلاف

طرفین تلاش خواهند کرد اختلافات را ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و سپس مذاکره میان مدیران ارشد حل نمایند. در اختلافات تخصصی، طرفین می توانند موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی مرضی الطرفین ارجاع دهند. در صورت عدم حصول توافق، مرجع نهایی حل اختلاف در شرایط خصوصی تعیین خواهد شد:

□ دادگاه صالح

□ داوری

□ مرجع دیگر.....:

ماده ۷۰ - داوری

در صورت انتخاب داوری، موارد زیر باید تکمیل شود:

داور یا هیأت داوری.....:

تعداد داوران.....:

محل داوری.....:

زبان رسیدگی: فارسی.

ارجاع به داوری باید با قوانین لازم الاجرا و در موارد لازم با تشریفات قانونی مربوط منطبق باشد.

ماده ۷۱ - قانون حاکم

این قرارداد تابع قوانین و مقررات لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران است. در موارد سکوت، قوانین مرتبط و اصول عمومی قراردادها حسب مورد اعمال خواهند شد.

ماده ۷۲ - عدم اسقاط ضمنی حقوق

عدم اعمال یا تأخیر یک طرف در اعمال حقوق قراردادی، به تنهایی به معنای اسقاط آن حق نیست. اسقاط حق باید به صورت معتبر و قابل احراز انجام شود.

ماده ۷۳ - قابلیت تفکیک شروط

اگر تمام یا بخشی از یک شرط قرارداد غیر قابل اجرا یا باطل تشخیص داده شود، اعتبار سایر شروط مستقل تا حد امکان باقی خواهد ماند. طرفین می توانند شرط معتبر دیگری را که نزدیک ترین اثر قانونی به قصد اولیه دارد جایگزین کنند.

ماده ۷۴ - تمامیت قرارداد

قرارداد حاضر به همراه پیوست ها و اصلاحیه های معتبر، مجموعه توافق طرفین درباره موضوع خدمات را تشکیل می دهد. مذاکرات یا توافقات پیشین فقط در صورتی دارای اثر خواهد بود که در اسناد معتبر قرارداد منعکس شده باشند.

ماده ۷۵ - اصلاح و الحاق

هرگونه تغییر در شرح خدمات، حق الزحمه، مدت، حدود اختیار یا سایر شرایط اساسی قرارداد باید به صورت کتبی و توسط اشخاص دارای اختیار تأیید شود.

ماده ۷۶ - شرایط خصوصی قرارداد

شرایط خصوصی باید حسب پروژه حداقل شامل موارد زیر باشد:

نوع پروژه؛

محل پروژه؛

نوع نظارت؛

مدت خدمات؛

ساختار نیروی انسانی؛

حق الزحمه؛

روش پرداخت؛

تضمین ها؛

بیمه مسئولیت حرفه ای؛

سطح اختیارات مشاور؛

حدود خدمات HSE؛

خدمات BIM؛

مهلت بررسی اسناد؛

مدت نگهداری مدارک؛

مرجع حل اختلاف؛

و سایر شرایط اختصاصی.

ماده ۷۷ - پیوست های قرارداد

پیوست های زیر حسب مورد جزء لاینفک قرارداد خواهند بود:

پیوست ۱: شرح تفصیلی خدمات مهندس مشاور

پیوست ۲: مشخصات و اطلاعات پروژه

پیوست ۳: ساختار سازمانی و نیروی انسانی مشاور

پیوست ۴: برنامه زمانی خدمات

پیوست ۵: جدول حق الزحمه و نحوه پرداخت

پیوست ۶: حدود اختیارات مهندس مشاور

پیوست ۷: نظام گزارش دهی

پیوست ۸: الزامات کنترل کیفیت

پیوست ۹: الزامات HSE

پیوست ۱۰: پروتکل مدیریت اسناد و مکاتبات

پیوست ۱۱: شرایط BIM در صورت شمول

پیوست ۱۲: بیمه ها و تضامین

پیوست ۱۳: شرایط خصوصی قرارداد.

ماده ۷۸ - تعداد نسخ و اعتبار قرارداد

این قرارداد مشتمل بر **ماده ۷۸** و پیوست در نسخه متحدالمتن تنظیم و پس از امضای طرفین مبادله گردید. تمام نسخه‌های امضا شده دارای اعتبار یکسان هستند. نسخه‌های الکترونیکی معتبر و اسناد دیجیتال نیز در حدود قوانین و توافق طرفین قابل استناد خواهند بود.

ماده ۷۹ - امضای طرفین

طرفین با امضای قرارداد اعلام می‌نمایند که مفاد آن و پیوست‌ها را مطالعه کرده، از حدود حقوق و تعهدات خویش آگاه بوده و قرارداد را با اختیار معتبر منعقد نموده‌اند.

کارفرما

نام شرکت/شخص :

نام نماینده :

سمت :

تاریخ :

مهر و امضا:

پیمانکار

نام شرکت/شخص :

نام نماینده :

سمت :

تاریخ :

مهر و امضا: